

No.DOPT-1732605007121
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training
AVD(AVD-IA)

North Block, New Delhi
Dated 09 October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance' to AIS Officers & Central Civil Services/Central Civil posts

No. 104/33/2024-AVD-IA

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 9th October 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance' to AIS Officers & Central Civil Services/Central Civil posts.

D/o Personnel & Training (DoPT) has from time to time issued instructions / guidelines regarding grant of Vigilance Clearance to AIS officers & Central Civil Services/Central Civil posts. An effort has been made to revise the said guidelines for better understanding and guidance.

Part A-Grant of Vigilance Clearance to AIS Officers

2. These orders shall be applicable to vigilance clearance with respect to:
 - (i) Inclusion in the offer list
 - (ii) Empanelment

- (iii) Ex-India study leave
- (iv) Cases of inter-cadre transfer and extension thereof
- (v) Any deputation, including inter-cadre deputation and extension thereof
- (vi) Appointments to sensitive posts
- (vii) Assignments to training programmes except mandatory training
- (viii) Confirmation in service
- (ix) Retirement on VRS where the Central Government is the competent authority for consideration of the case
- (x) Post-retirement commercial employment
- (xi) Pre-mature repatriation (voluntary)

In all these cases, the vigilance status may be placed before and considered by the Competent Authority before a decision is taken.

3. Vigilance clearance shall be denied on the following grounds:

(a) (I) A complaint has been received against the officer and it has been established by the concerned Government on the basis of at least a preliminary inquiry as stipulated in para 6 of DoPT OM No. 104/76/2024-AVD-IA dated 09.10.2024 *Consolidated guidelines regarding handling of complaints in Ministries/ Departments/Organizations/State Governments*; or on the basis of any information that the concerned Government may already have in its possession, that there is prima facie substance to verifiable allegations regarding acts of an officer that involve a vigilance angle, such as:

- (i) Corruption, including demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his/her influence with any other official; or obtaining a valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he/she has or is likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence; or obtaining for himself/herself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- (ii) Possession of assets disproportionate to known sources of income
- (iii) Involvement in cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences
- (iv) Moral turpitude
- (v) Violation of AIS Conduct Rules, 1968

(II) Vigilance clearance shall be granted if preliminary inquiry, if so required, and as envisaged at (I) above is not initiated by the concerned Government within

- three months from the date of receipt of the complaint, or if the preliminary inquiry after initiation remains pending for more than three months without completion.
- (b) The officer is under suspension.
 - (c) The officer is on the Agreed List, provided that in all such cases the position shall be mandatorily revisited after a period of one year.
 - (d) Disciplinary proceedings have been initiated against the officer as per the approval of the Disciplinary Authority with the issuing of the chargesheet and the proceeding is pending.
 - (e) Orders for instituting a criminal case or sanction for investigation/enquiry/ inquiry against the officer have been approved by the Disciplinary Authority/ Government and the charge sheet is served within three months.
 - (f) Chargesheet has been filed in a Court by the Investigating Agency in a criminal case and the case is pending.
 - (g) Sanction for prosecution has been granted by the Competent Authority in a case under the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) or any other criminal matter and the case is pending in the trial court.
 - (h) The officer is involved in a trap/raid case on charges of corruption and investigation is pending.
 - (i) After investigation on an FIR filed on the basis of a private complaint, a charge sheet against the officer has been filed by the Investigating Agency in the Court.
 - (j) An FIR has been filed or a case registered by the concerned Government against the officer, provided that the charge sheet is served within three months from the date of filing/registering the FIR/case.
 - (k) The officer fails to submit annual Immovable Property Return of the previous year latest by 31st January of the current year, as required under Rule 16 of the All India Services (Conduct) Rule, 1968.
 - (l) In cases where a minor penalty has been imposed on an officer, vigilance clearance will not be granted for a period of three year after the currency of

the penalty. In cases where a major penalty has been imposed on an officer, vigilance clearance will not be granted for a period of five years after the currency of the punishment. After the currency of the penalty, the performance of the officer should be closely watched and vigilance clearance will continue to be denied if the name of the officer is included in the Agreed List or ODI List.

4. Vigilance clearance shall be decided on a case by case basis by the competent authority keeping in view the sensitivity of the purpose, gravity of the allegations/charges and facts and circumstances, in the following situations:

- (a) Where a pre-investigation enquiry undertaken by any investigating agency against the officer in a criminal matter remains pending for more than three months.
- (b) Where the investigating agency has not been able to complete its investigations and file charges even after a period of two year from the date of initiation of investigation. However, such vigilance clearance will entitle the officer to be considered only to be appointed to non-sensitive posts and premature repatriation to the cadre and not for the other matters of the dispensation listed in Paragraph-2 above. Ministries/Departments will identify sensitive posts within their organizations forthwith. All posts of Joint Secretary and above (not equivalent) in the Ministries/Departments shall be treated as sensitive, inter alia.
- (c) In cases where the Investigating Agency or the competent authority recommends closure of the case, but the closure of the case/FIR is not permitted by the Court.
- (d) In cases where the Investigating Agency/IO holds the charges as proved but the State Government differs on the converse.

5. While considering cases for grant of vigilance clearance for the purpose of empanelment of AIS officers, the vigilance status will continue to be ascertained also from the respective State Governments. In respect of officers serving in connection with the affairs of the Central Government, the vigilance status will be obtained from the respective Ministry/Department as well. The comments of the CVC will also be obtained for all cases of empanelment of AIS officers.

6. The vigilance clearance will be issued with the approval of Head of Vigilance Division for officers upto the level of Deputy Secretary/Director in the Ministry/Department. For Joint Secretary/Additional Secretary/Secretary, vigilance clearance will be issued with the approval of the Secretary. In case of doubt, orders of Secretary in the Ministry/Department concerned will be obtained keeping in view the purpose for which 'vigilance clearance' is required to be

given.

Part B- Grant of Vigilance Clearance to members of Central Civil Services/ Central Civil posts

7. These orders shall be applicable to vigilance clearance with respect to:

- (i) Inclusion in the offer list
- (ii) Empanelment
- (iii) Ex-India study leave
- (iv) Any deputation for which clearance is necessary and extension thereof
- (v) Appointments to sensitive posts
- (vi) Assignments to training programmes except mandatory training
- (vii) Confirmation in service
- (viii) Retirement on VRS
- (ix) Post-retirement commercial employment
- (x) Pre-mature repatriation (voluntary) from any deputation

In all these cases, the vigilance status may be placed before and considered by the Competent Authority before a decision is taken.

8. Vigilance clearance shall be denied on the following grounds:

(a) (I) A complaint has been received against the officer and it has been established by the concerned Government on the basis of at least a preliminary inquiry as stipulated in para 6 of DoPT OM No. 104/76/2024-AVD-IA dated 09.10.2024 *Consolidated guidelines regarding handling of complaints in Ministries/ Departments/Organizations/State Governments*; or on the basis of any information that the concerned Government may already have in its possession, that there is prima facie substance to verifiable allegations regarding acts of an officer that involve a vigilance angle, such as:

- (i) Corruption, including demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his/her influence with any other official; or obtaining a valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he/she has or is likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence; or obtaining for himself/herself or for any other person any valuable thing

or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.

- (ii) Possession of assets disproportionate to known sources of income
- (iii) Involvement in cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences
- (iv) Moral turpitude
- (v) Violation of CCS (Conduct Rules), 1964

(II) Vigilance clearance shall be granted if preliminary inquiry, if so required, and as envisaged at (I) above is not initiated by the concerned Government within three months from the date of receipt of the complaint, or if the preliminary inquiry after initiation remains pending for more than three months without completion.

(b) The officer is under suspension.

(c) The officer is on the Agreed List, provided that in all such cases the position shall be mandatorily revisited after a period of one year.

(d) Disciplinary proceedings have been initiated against the officer as per the approval of the Disciplinary Authority with the issuing of the chargesheet and the proceeding is pending.

(e) Orders for instituting a criminal case or sanction for investigation/enquiry/ inquiry against the officer have been approved by the Disciplinary Authority/ Government and the charge sheet is served within three months.

(f) Chargesheet has been filed in a Court by the Investigating Agency in a criminal case and the case is pending.

(g) Sanction for prosecution has been granted by the Competent Authority in a case under the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) or any other criminal matter and the case is pending in the trial court.

(h) The officer is involved in a trap/raid case on charges of corruption and investigation is pending.

(i) After investigation on an FIR filed on the basis of a private complaint, a charge sheet against the officer has been filed by the Investigating Agency in the Court.

- (j) An FIR has been filed or a case registered by the concerned Government against the officer, provided that the charge sheet is served within three months from the date of filing/registering the FIR/case.
- (k) The officer fails to submit annual Immovable Property Return of the previous year latest by 31st January of the current year, as required under Rule 18 of the CCS (Conduct) Rule, 1964.
- (l) In cases where a minor penalty has been imposed on an officer, vigilance clearance will not be granted for a period of three year after the currency of the penalty. In cases where a major penalty has been imposed on an officer, vigilance clearance will not be granted for a period of five years after the currency of the punishment. After the currency of the penalty, the performance of the officer should be closely watched and vigilance clearance will continue to be denied if the name of the officer is included in the Agreed List or ODI List.

9. Vigilance clearance shall be decided on a case by case basis by the competent authority keeping in view the sensitivity of the purpose, gravity of the allegations/charges and facts and circumstances, in the following situations:

- (a) Where a pre-investigation enquiry undertaken by any investigating agency against the officer in a criminal matter remains pending for more than three months.
- (b) Where the investigating agency has not been able to complete its investigations and file charges even after a period of two year from the date of initiation of investigation. However, such vigilance clearance will entitle the officer to be considered only to be appointed to non-sensitive posts and premature repatriation to the cadre and not for the other matters of the dispensation listed in Paragraph-7 above. Ministries/Departments will identify sensitive posts within their organizations forthwith. All posts of Joint Secretary and above (not equivalent) in the Ministries/Departments shall be treated as sensitive, inter alia.
- (c) In cases where the Investigating Agency or the competent authority recommends closure of the case, but the closure of the case/FIR is not permitted by the Court.
- (d) In cases where the Investigating Agency/IO holds the charges as proved but the Competent Administrative Authority differs on the converse.

10. While considering cases for grant of vigilance clearance for the purpose of empanelment of members of Central Civil Services/Central Civil posts, the vigilance status will continue to be ascertained also from the respective Cadre Authority. The comments of the CVC will also be obtained for all cases of empanelment of members of Central Civil Services/Central Civil posts.

11. The vigilance clearance will be issued with the approval of Head of Vigilance Division for officers upto the level of Deputy Secretary/Director in the Ministry/Department. For Joint Secretary/Additional Secretary/Secretary, vigilance clearance will be issued with the approval of the Secretary. In case of doubt, orders of Secretary in the Ministry/Department concerned will be obtained keeping in view the purpose for which 'vigilance clearance' is required to be given.

12. Insofar as the personnel serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these instructions have been issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

संख्या. 104/33/2024-एवीडी-।(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांकित: 9 अक्टूबर 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों तथा केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों को 'सतर्कता निकासी' प्रदान करने

के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अ.भा.से. अधिकारियों तथा केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों को सतर्कता निकासी प्रदान करने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। बेहतर समझ और मार्गदर्शन के लिए उक्त दिशानिर्देशों को यथासंशोधित करने का प्रयास किया गया है।

भाग क- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सतर्कता निकासी प्रदान करना

2. ये आदेश निम्नलिखित के संबंध में सतर्कता निकासी हेतु लागू होंगे:

- i. प्रस्ताव सूची में समावेशन
- ii. पैनलबद्धकरण
- iii. भारत बाह्य अध्ययन छुट्टी
- iv. अंतर-संवर्ग स्थानांतरण और उसके विस्तार के मामले
- v. अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति और उसके विस्तार सहित कोई भी प्रतिनियुक्ति
- vi. संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां
- vii. अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए असाइनमेंट
- viii. सेवा में स्थायीकरण
- ix. वीआरएस पर सेवानिवृत्ति, जहां केंद्र सरकार मामले पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है
- x. सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक रोजगार
- xi. समयपूर्व प्रत्यावर्तन (स्वैच्छिक)

इन सभी मामलों में कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले सतर्कता की स्थिति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा तथा उसके द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है।

3. निम्नलिखित आधारों पर सतर्कता निकासी से इनकार किया जाएगा:

(क)(I) अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2024-एवीडी-आईए के पैरा 6 *मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों में शिकायतों के निपटान के संबंध में समेकित दिशानिर्देश*; में यथाअनुबंधित अथवा संबंधित सरकार के पास पहले से ही मौजूद किसी भी ऐसी सूचना के आधार पर संबंधित सरकार द्वारा कम से कम प्रारंभिक जांच के आधार पर यह संस्थित हो गया है कि किसी अधिकारी के कृत्यों के बारे में सत्यापन योग्य आरोपों के लिए ऐसे प्रथम दृष्टया ठोस आधार हैं जिसमें सतर्कता की दृष्टि शामिल है। जैसे:

(i) भ्रष्टाचार, जिसमें किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में अथवा किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण की मांग करना और/अथवा स्वीकार करना शामिल है; अथवा किसी मूल्यवान वस्तु को बिना किसी विचार के अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से अनुचित विचार के साथ प्राप्त करना, जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार है अथवा होने की संभावना है अथवा उसके अधीनस्थों का आधिकारिक व्यवहार है अथवा जहां वह प्रभाव डाल सकता है; अथवा भ्रष्ट या अवैध तरीकों से अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

(ii) आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत परिसम्पत्ति का होना

- (iii) दुर्विनियोजन, जालसाजी अथवा धोखाधड़ी अथवा अन्य समान आपराधिक अपराधों के मामलों में संलिप्तता
- (iv) नैतिक अधमता
- (v) अ.भा.से. आचरण नियमावली, 1968 का उल्लंघन

(II) सतर्कता निकासी तभी प्रदान की जाएगी जब प्रारंभिक जांच, यदि आवश्यक हो, और जैसा कि ऊपर (I) में परिकल्पित है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर संबंधित सरकार द्वारा शुरू नहीं की जाती है, अथवा यदि प्रारंभिक जांच शुरू होने के बाद तीन माह से अधिक समय तक पूरी हुई बिना लंबित रहती है।

(ख) अधिकारी निलंबित है।

(ग) अधिकारी का नाम सहमत सूची में है बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में एक वर्ष की अवधि के बाद स्थिति का अनिवार्य रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा।

(घ) आरोप पत्र जारी होने के साथ अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और कार्यवाही लंबित है।

(ङ) अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला संस्थापित करने अथवा छानबीन/पूछताछ/जांच की स्वीकृति के आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी/सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं और आरोप पत्र तीन माह के भीतर तामील कर दिया गया है।

(च) जांच अभिकरण द्वारा किसी आपराधिक मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और मामला लंबित है।

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) अथवा किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत अभियोजन की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

(ज) अधिकारी, भ्रष्टाचार के आरोपों में एक ट्रेप/छापे के मामले में संलिप्त है और जांच लंबित है।

(झ) किसी निजी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी पर जांच के पश्चात, जांच अभिकरण द्वारा अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है।

(ञ) संबंधित सरकार द्वारा अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है अथवा मामला पंजीकृत किया गया है, बशर्ते कि आरोप पत्र प्राथमिकी/मामला दर्ज करने/पंजीकृत करने की तारीख से तीन माह के भीतर तामील कर दिया गया हो।

(ट) अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 के तहत यथापेक्षित मौजूदा वर्ष की 31 जनवरी तक पिछले वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (रिटर्न) जमा करने में विफल रहता है।

(ठ) ऐसे मामलों में जहां किसी अधिकारी पर लघु शास्ति लगाई गई है, शास्ति की अवधि जारी रहने के पश्चात तीन वर्ष तक की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां किसी अधिकारी पर बड़ी शास्ति लगाई गई है, दंड जारी रहने की अवधि के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। शास्ति जारी रहने के पश्चात अधिकारी के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए और यदि अधिकारी का नाम सहमत सूची अथवा ओडीआई सूची में सम्मिलित किया जाता है तो सतर्कता निकासी से इनकार किया जाता रहेगा।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोजन की संवेदनशीलता, आरोपों/अभियोगों की गंभीरता और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला सतर्कता निकासी का निर्णय लिया जाएगा:

(क) जहां किसी आपराधिक मामले में अधिकारी के विरुद्ध किसी भी जांच अभिकरण द्वारा की गई पूर्व-अन्वेषण जांच, तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है।

(ख) जहां जांच अभिकरण, जांच शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि के बाद भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया है और आरोप दायर नहीं कर पाया है। तथापि, ऐसी सतर्कता निकासी, अधिकारी को केवल गैर-संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए जाने और संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए विचार किए जाने हेतु हकदार बनाएगी न कि उपर्युक्त पैरा -2 में सूचीबद्ध व्यवस्था के अन्य मामलों के लिए। मंत्रालय/विभाग अपने संगठनों के भीतर संवेदनशील पदों की पहचान तत्काल करेंगे। मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों (समकक्ष नहीं) को अन्य बातों के साथ-साथ संवेदनशील माना जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां जांच अभिकरण या सक्षम प्राधिकारी मामले को बंद करने की संस्तुति करता है, परन्तु न्यायालय द्वारा मामले/प्राथमिकी को बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) ऐसे मामलों में जहां जांच अभिकरण/जांच अधिकारी आरोपों को सिद्ध मान लेता है लेकिन राज्य सरकार की राय इस मामले पर अलग है।

5. अ.भा.से. अधिकारियों के पैलबद्धकरण के प्रयोजनार्थ सतर्कता निकासी प्रदान करने के मामलों पर विचार करते समय, संबंधित राज्य सरकारों से भी सतर्कता स्थिति को सुनिश्चित किया जाता रहेगा। केन्द्र सरकार के कार्यों से जुड़े सेवारत अधिकारियों के संबंध में भी सतर्कता की स्थिति संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त की जाएगी। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पैलबद्ध किए जाने के सभी मामलों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएंगी।

6. मंत्रालय/विभाग में उप सचिव/निदेशक स्तर तक के अधिकारियों के लिए सतर्कता प्रभाग के प्रमुख के अनुमोदन से सतर्कता निकासी जारी की जाएगी। संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव के लिए सतर्कता निकासी, सचिव के अनुमोदन से जारी की जाएगी। संदेह की स्थिति में, संबंधित मंत्रालय/विभाग में सचिव के आदेश उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए जाएंगे जिसके लिए 'सतर्कता निकासी' दी जानी है।

भाग ख- केन्द्रीय सिविल सेवा/केन्द्रीय सिविल पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी प्रदान करना

7. ये आदेश निम्नलिखित के संबंध में सतर्कता निकासी हेतु लागू होंगे:

i. प्रस्ताव सूची में समावेशन

ii. पैलबद्धकरण

iii. भारत बाह्य अध्ययन छुट्टी

iv. अंतर-संवर्ग स्थानांतरण और उसके विस्तार के मामले

v. अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति और उसके विस्तार सहित कोई भी प्रतिनियुक्ति

vi. संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां

vii. अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए असाइनमेंट

viii. सेवा में स्थायीकरण

ix. वीआरएस पर सेवानिवृत्ति, जहां केंद्र सरकार मामले पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है

x. सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक रोजगार

xi. समयपूर्व प्रत्यावर्तन (स्वैच्छिक)

इन सभी मामलों में कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले सतर्कता की स्थिति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा तथा उसके द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है।

8. निम्नलिखित आधारों पर सतर्कता निकासी से इनकार किया जाएगा:

(क)(I) अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2024-एवीडी-आईए के पैरा 6 *मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों में शिकायतों के निपटान के संबंध में समेकित दिशानिर्देश*; में यथाअनुबंधित अथवा संबंधित सरकार के पास पहले से ही मौजूद किसी भी ऐसी सूचना के आधार पर संबंधित सरकार द्वारा कम से कम प्रारंभिक जांच के आधार पर यह संस्थित हो गया है कि किसी अधिकारी के कृत्यों के बारे में सत्यापन योग्य आरोपों के लिए ऐसे प्रथम दृष्टया ठोस आधार हैं जिसमें सतर्कता की दृष्टि शामिल है। जैसे:

(i) भ्रष्टाचार, जिसमें किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में अथवा किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण की मांग करना और/अथवा स्वीकार करना शामिल है; अथवा किसी मूल्यवान वस्तु को बिना किसी विचार के अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से अनुचित विचार के साथ प्राप्त करना, जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार है अथवा होने की संभावना है अथवा उसके अधीनस्थों का आधिकारिक व्यवहार है अथवा जहां वह प्रभाव डाल सकता है; अथवा भ्रष्ट या अवैध तरीकों से अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

(ii) आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत परिसम्पत्ति का होना

(iii) दुर्विनियोजन, जालसाजी अथवा धोखाधड़ी अथवा अन्य समान आपराधिक अपराधों के मामलों में संलिप्तता

(iv) नैतिक अधमता

(v) अ.भा.से. आचरण नियमावली, 1968 का उल्लंघन

(II) सतर्कता निकासी तभी प्रदान की जाएगी जब प्रारंभिक जांच, यदि आवश्यक हो, और जैसा कि ऊपर (I) में परिकल्पित है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंधित सरकार द्वारा शुरू नहीं की जाती है, अथवा यदि प्रारंभिक जांच शुरू होने के बाद तीन महीने से अधिक समय तक पूरी हुई बिना लंबित रहती है।

(ख) अधिकारी निलंबित है।

(ग) अधिकारी का नाम सहमत सूची में है बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में एक वर्ष की अवधि के बाद स्थिति का अनिवार्य रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा।

(घ) आरोप पत्र जारी होने के साथ अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और कार्यवाही लंबित है।

(ङ) अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला संस्थापित करने अथवा छानबीन/पूछताछ/जांच की स्वीकृति के आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी/सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं और आरोप पत्र तीन माह के भीतर तामील कर दिया गया है।

(च) जांच अभिकरण द्वारा किसी आपराधिक मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और मामला लंबित है।

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) अथवा किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत अभियोजन की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

(ज) अधिकारी, भ्रष्टाचार के आरोपों में एक ट्रेप/छापे के मामले में संलिप्त है और जांच लंबित है।

(झ) किसी निजी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी पर जांच के पश्चात, जांच अभिकरण द्वारा अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है।

(ञ) संबंधित सरकार द्वारा अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है अथवा मामला पंजीकृत किया गया है, बशर्ते कि आरोप पत्र प्राथमिकी/मामला दर्ज करने/पंजीकृत करने की तारीख से तीन माह के भीतर तामील कर दिया गया हो।

(ट) अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 के तहत यथापेक्षित मौजूदा वर्ष की 31 जनवरी तक पिछले वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (रिटर्न) जमा करने में विफल रहता है।

(ठ) ऐसे मामलों में जहां किसी अधिकारी पर लघु शास्ति लगाई गई है, शास्ति की अवधि जारी रहने के पश्चात तीन वर्ष तक की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां किसी अधिकारी पर बड़ी शास्ति लगाई गई है, दंड जारी रहने की अवधि के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। शास्ति जारी रहने के पश्चात अधिकारी के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए और यदि अधिकारी का नाम सहमत सूची अथवा ओडीआई सूची में सम्मिलित किया जाता है तो सतर्कता निकासी से इनकार किया जाता रहेगा।

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोजन की संवेदनशीलता, आरोपों/अभियोगों की गंभीरता और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला सतर्कता निकासी का निर्णय लिया जाएगा:

(क) जहां किसी आपराधिक मामले में अधिकारी के विरुद्ध किसी भी जांच अभिकरण द्वारा की गई पूर्व-अन्वेषण जांच, तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है।

(ख) जहां जांच अभिकरण, जांच शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि के बाद भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया है और आरोप दायर नहीं कर पाया है। तथापि, ऐसी सतर्कता निकासी, अधिकारी को केवल गैर-संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए जाने और संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए विचार किए जाने हेतु हकदार बनाएगी न कि उपर्युक्त पैरा -2 में सूचीबद्ध व्यवस्था के अन्य मामलों के लिए। मंत्रालय/विभाग अपने संगठनों के भीतर संवेदनशील पदों की पहचान तत्काल करेंगे। मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों (समकक्ष नहीं) को अन्य बातों के साथ-साथ संवेदनशील माना जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां जांच अभिकरण या सक्षम प्राधिकारी मामले को बंद करने की संस्तुति करता है, परन्तु न्यायालय द्वारा मामले/प्राथमिकी को बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) ऐसे मामलों में जहां जांच अभिकरण/जांच अधिकारी आरोपों को सिद्ध मान लेता है लेकिन राज्य सरकार की राय इस मामले पर अलग है।

10. केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों के सदस्यों को पैनल में शामिल करने के उद्देश्य से सतर्कता निकासी प्रदान करने के मामलों पर विचार करते समय, संबंधित संवर्ग प्राधिकारी से भी सतर्कता स्थिति सुनिश्चित की जाती रहेगी। केन्द्रीय सिविल सेवाओं/केन्द्रीय सिविल पदों के सदस्यों को पैनल में शामिल करने के सभी मामलों हेतु सीवीसी की टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएगी।

11. मंत्रालय/विभाग में उप सचिव/निदेशक स्तर तक के अधिकारियों के लिए सतर्कता स्वीकृति सतर्कता प्रभाग के प्रमुख के

अनुमोदन से जारी की जाएगी। संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव के लिए सतर्कता निकासी सचिव के अनुमोदन से जारी की जाएगी। संदेह की स्थिति में, संबंधित मंत्रालय/विभाग में सचिव के आदेश उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए जाएंगे, जिसके लिए 'सतर्कता निकासी' दी जानी आवश्यक है।

12. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात जारी किए गए हैं।

(Sign of Authority)
Rupesh Kumar
Under Secretary
23094799
